ד' תשרי, תשפ"ז

**לכבוד:** ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 (הוגש באמצעות המערכת הממוחשבת)

**המבקשת:** מפלגת "אורות השחר – המפלגה של כולם" (מספר מפלגה: 599001633)

**המשיבה:** מפלגת ברית לאומית דמוקרטית (בל"ד) (מספר מפלגה: 599000098)

**הנושא: בקשה לפסילת רשימת בל"ד מהשתתפות בבחירות לכנסת ה-26 בהתאם לסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת**

**א. פתח דבר ומטרת הבקשה**

1. המבקשת פונה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה ממוקדת וישירה: לפסול את מפלגת בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית) מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

יודגש בפתח הדברים כי בקשה זו אינה מופנית כנגד ציבור שלם או כנגד רשימות אחרות, אלא מתמקדת באופן ייחודי ומובחן במפלגת בל"ד, שהיא הגורם המוביל והמובהק הפועל במוצהר ובאופן שיטתי למסמוס ולעקירת הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

**ב. המסגרת הנורמטיבית: סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת**

2. סעיף 7א(א) לחוק-יסוד: הכנסת קובע מפורשות:

*"רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:*

*(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;*

*(3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל."*

3. עקרון הדמוקרטיה המתגוננת מחייב את מדינת ישראל להציב קו ברור: בית המחוקקים הישראלי אינו יכול להוות פלטפורמה עבור מי שחותר תחת עצם קיומה של המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי.

**ג. עקירת יסודות המדינה: מצע בל"ד והשלילה המוחלטת של המדינה היהודית**

4. עיקר העיקרים במצעה של בל"ד הוא תביעה רשמית להפיכת מדינת ישראל ל"מדינת כל אזרחיה" ולביטול מוחלט של זהותה כמדינה יהודית. מצע זה שואף להקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, ובצידה הפיכת ישראל למדינה דו-לאומית מפורזת מכל סממן לאומי יהודי.

מצע זה עוקר מן השורש את מגילת העצמאות ואת היסוד החוקתי המגדיר את ישראל כמדינת הלאום היהודית. שלילת חוק השבות, ביטול הסמלים הלאומיים והפקעת זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי אינם "רפורמה פוליטית לגיטימית", אלא חיסול מוחלט של הרעיון הציוני שעליו הוקמה המדינה.

5. המצע עצמו מהווה מטרה מוצהרת, ברורה וחד-משמעית. אין המדובר בהתבטאות מקרית, אלא בתכנית עבודה רעיונית של מפלגה המבקשת להשתמש בכלים הפרלמנטריים של המדינה כדי לבטל את מהותה.

## ד. שינוי הנסיבות, התגבשות המסה הראייתית והתנהלות בל"ד במהלך המלחמה

6. בעבר נמנע בית המשפט העליון מאישור פסילתה של בל"ד, בטענה כי מדובר בעמדות הצהרתיות גרידא ושלא הוכחה "מסה קריטית" של פעולות מעשיות.

אולם כיום, המציאות השתנתה מן הקצה אל הקצה. לאחר אירועי הטבח של השבעה באוקטובר ובמהלך שנות מלחמת "חרבות ברזל", חברו המטרות המוצהרות של המפלגה לפעילות פומבית רצופה שיש בה משום חציית כל קו אדום (מצ"ב נספח ראייתי):

1. **דה-לגיטימציה של צה"ל ומדינת ישראל:** השמעת עמדות המאשימות את צה"ל והמדינה בביצוע "ג'נוסייד" ופשעי מלחמה, תוך פגיעה במאבקה הקיומי של המדינה ובמעמדה הבינלאומי.;
2. **התיישרות עם האתוס הלאומי המאבקתי:** שימוש במינוחים המעניקים רוח גבית למאבק נגד ישראל, והימנעות מגינוי חד-משמעי של מעשי הטבח והטרור תוך הטלת מלוא האשמה על "העליונות היהודית" ועל קיומה של המדינה כמדינה יהודית.

7. החיבור בין מצע השולל את המדינה היהודית לבין התבטאויות והתנהלות המערערות על זכותה של המדינה להגן על עצמה מפני טרור רצחני, מגבש תשתית ראייתית מוצקה ועדכנית המוכיחה כי אין מדובר ברעיון תיאורטי, אלא במאבק אקטיבי ומתמשך.

**ה. סיכום וסעדים מבוקשים**

8. דמוקרטיה אינה מחויבת לאפשר את הריסתה מבפנים. מפלגה המכריזה שמטרתה לבטל את היותה של ישראל מדינה יהודית, ושנציגיה פועלים בעקביות לדה-לגיטימציה של מוסדות המדינה בעת מלחמה, אינה רשאית ליטול חלק בבחירות לכנסת.

אשר על כן, מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26:

- לקבל את הבקשה במלואה.
- לקבוע כי מפלגת בל"ד מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בהתאם לסעיף 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק-יסוד: הכנסת.

**שם המפלגה המגישה:** אורות השחר – מפלגה של כולם

**מספר מפלגה ברשם המפלגות:** 599001633

**דב הלברטל, משפטן**

**בניהו הר שמש, מיסד המפלגה**

# נספח ראייתי: שלילת המדינה היהודית והתבטאויות בכירי בל"ד (2022–2026)

## 1. מצע בל"ד הרשמי – ביטול האופי היהודי

במצעה הרשמי של בל"ד, המעוגן גם ב"הצעת חוק יסוד: מדינת כל אזרחיה", נדרש ביטול מוחלט של הגדרת ישראל כמדינה יהודית:

- **ביטול סממני הלאום היהודי:** דרישה לביטול חוק השבות, שינוי ההמנון והדגל, ואיסור על העדפה לאומית יהודית.
- **שלילת הגדרת המדינה:** קביעה מפורשת כי ישראל תהיה "מדינת כל אזרחיה" ותחדל מלהיות מדינת הלאום של העם היהודי.

## 2. סקירת חמשת בכירי הרשימה (2022–2026)

- **סאמי אבו שחאדה (יו"ר בל"ד):** חוזר בעקביות בראיונות תקשורתיים על כך ש"הדרך לשוויון היא שהמדינה לא תהיה יהודית" ומגדיר את הציונות כמשטר "עליונות יהודית ואפרטהייד". בריאיונות לאחר אוקטובר 2023 הטיל את מלוא האשמה על מדיניות ישראל.
- **ד"ר מטאנס שחאדה (מזכ"ל וח"כ לשעבר):** מצהיר כי "מדינה יהודית ודמוקרטית היא שוות ערך למדינה לא דמוקרטית", ומוביל את הקו השולל שותפות בכל ממשלה ציונית כל עוד נשמר האופי היהודי.

- **אורלי נוי (מועמדת למקום 5):** הצהירה רשמית ביוני 2026 כי בל"ד היא "מפלגה לאומית פלסטינית", הגדירה את פעילות צה"ל כ"ג'נוסייד נתעב בעזה", וקראה ל"שחרור המרחב מכל סוג של עליונות יהודית".

- **ד"ר היבא יזבק (בכירת המפלגה וח"כ לשעבר):** ממשיכה להוביל קו המערער על הלגיטימיות של סמלי המדינה ומערכת הביטחון, תוך הבעת תמיכה מתמשכת במאבק הלאומי הפלסטיני.
- **דועאא חוש (חברת הוועד המרכזי):** מדגישה בפעילותה הציבורית ובפוסטים רשמיים את בל"ד כנושאת הדגל של הפרויקט הלאומי הפלסטיני בתוך גבולות 48' והתנגדות למשטר הציוני.

**רשימת מקורות וסימוכין (ביבליוגרפיה)**


1. **פסק דין בג"ץ 6668/22 (הבחירות לכנסת ה-25):** ניתוח מצע בל"ד והצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה – אתר הרשות השופטת
2. **ראיון עומק עם יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה (נובמבר 2022):** "הרעיון של מדינת כל אזרחיה הוא שהמדינה לא תהיה יהודית" – זמן ישראל
3. **הצהרת מועמדות רשמית – אורלי נוי (מאי–יוני 2026):** הגדרת בל"ד כמפלגה לאומית פלסטינית ושלילת עליונות יהודית – שיחה מקומית
4. **דוח המכון הישראלי לדמוקרטיה על מפלגות המיעוט הערבי:** סקירת מצע בל"ד – IDI
5. **תיעוד עמדות מפלגת בל"ד ושלילת שותפות בקואליציה (אוגוסט 2022):** שלילת המדינה היהודית כבסיס אידיאולוגי – JDN חדשות